

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1646/2532

อัยการ มหาสารคาม
นาย เหลือ หรือ เล็ก พุง ฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 276

ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา นั้น เมื่ออวัยวะเพศของจำเลยได้ล่วงล้ำเข้าไป
ในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแล้ว แม้จำเลยไม่สำเร็จความใคร่ก็เป็นความผิดสำเร็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 362, 365, 90 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 365 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าจำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายเป็นความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่ นั้น ผู้เสียหายเบิกความว่าเข้าใจว่าเป็นสามีจึงยอมให้กระทำชำเรา แต่รู้สึกผิดสังเกตเพราะทำไมรีบชำเราจึงเอามือลูบหน้าและร่างกายก็รู้ว่าไม่ใช่สามี ผู้เสียหายตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่าความจริงจำเลยชักอวัยวะเพศเข้าออกได้

เพียงครั้งเดียว พยานเห็นผิดสังเกตเพราะรีบทำจึงเอามือคลำดู ผู้เสียหายแจ้งความ
นายอินทร์กำนันตามบันทึกเอกสารหมาย จ.1 ว่า กระทำชำเรายังไม่สำเร็จและบอก
นายคำดีสามีว่าจำเลยกระทำชำเราไม่สำเร็จศาลฎีกาเห็นว่าที่ชำเราไม่สำเร็จนั้นเป็น
ความเข้าใจของชาวบ้านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาว่าไม่สำเร็จความใคร่เพราะไม่มีการ
หลั่งน้ำอสุจินั่นเอง ตามคำเบิกความของผู้เสียหายดังกล่าวประกอบพฤติการณ์การก
กระทำของจำเลยแล้ว เชื่อว่าของลับของจำเลยได้ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสีย
หายแล้ว จึงเป็นความผิดตามฟ้อง ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(พนม พ่วงวิทยุ-สุทิน นนทแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>